

刑事判决书

(2021)粤09刑初71号

公诉机关：广东省茂名市人民检察院。

被告人：严某聪，男，1991年X月X日出生，汉族，住广东省茂名市。2021年8月23日因吸食毒品被行政拘留十五日。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪，于2021年8月22日被刑事拘留，同年9月X日被逮捕。现羁押于茂名市看守所。

辩护人：XX，XX律师事务所律师。

广东省茂名市人民检察院以粤茂检刑诉〔2021〕XX号起诉书指控被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省茂名市人民检察院指派检察员XX出庭支持公诉，被告人严某聪及其辩护人XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

广东省茂名市人民检察院指控：2021年8月21日晚，被告人严某聪从他人处购买毒品，并于22日1时许、4时许、7时许分三次吸食。22日9时许，严某聪驾驶汽车行驶至广东省茂名市S280线某路段时，撞击驾驶摩托车的被害人杨某，致杨某颅脑损伤合并创伤性休克死亡。为逃避法律追究，严某聪驾车加速逃离，在距上述现场约950米处，又连续冲撞驾驶摩托车的被害人杨某梅、吴某、梁某和驾驶汽车的冯某，速度高达99公里/小时，致杨某梅颅脑损伤死亡、吴某创伤性失血性休克死亡、梁某颈脊髓离断死亡，并致多车毁损，其中冯某所驾汽车损失价值人民币180570元。经检测，严某聪尿液呈毒品阳性反应。公诉机关认为，被告人严某聪在吸食毒品后驾驶机动车，造成四人死亡、多车毁损的严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。

被告人严某聪对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪，称案发当日吸食毒品后产生被人追杀的幻觉，驾车逃跑过程中连续撞人，对造成四人死亡的后果深感后悔，愿意认罪并尽力赔偿。辩护人提出：被告人系自愿吸毒后自陷于精神恍惚状态，其第一次撞击杨某时主观上系过失而非故意，后续连续冲撞是否转化为间接故意仍须结合其辨认能力综合判断，不能仅凭客观后果反推主观故意；被告人有坦白情节，家属积极赔偿并取得部分被害人谅解，恳请法庭依法从宽。

经审理查明：2021年8月21日晚，被告人严某聪从他人处购买毒品，并于22日1时许、4时许、7时许分三次吸食。22日9时许，严某聪驾驶汽车行驶至广东省茂名市S280线某路段时，撞击驾驶摩托车的被害人杨某，致杨某颅脑损伤合并创伤性休克死亡。为逃避法律追究，严某聪驾车加速逃离，在距上述现场约950米处，又连续冲撞驾驶摩托车的被害人杨某梅、吴某、梁某和驾驶汽车的冯某，车速高达99公里/小时，致杨某梅颅脑损伤死亡、吴某创伤性失血性休克死亡、梁某颈脊髓离断死亡，并致多车毁损，其中冯某所驾汽车损失价值人民币180570元。严某聪被公安机关当场抓获。经检测，严某聪尿液呈毒品阳性反应。另查明，2021年8月23日，严某聪因吸食毒品被公安机关处以行政拘留十五日的行政处罚。严某聪供述其有吸毒史，案发当日三次吸食毒品后均出现怕死、被人追杀、家人跳楼等幻觉，吸毒后驾车想听大声音乐，想开快车逃跑。

上述事实，有经庭审举证、质证并确认的被告人严某聪的供述笔录及当庭供述、尿液毒品阳性检测报告、现场勘验笔录、车速鉴定意见、被害人冯某的陈述、证人证言、抓获经过、物损鉴定意

见、相关赔偿及谅解材料等证据在案证实，足以认定。

本院认为，被告人严某聪明知吸食毒品后精神恍惚、驾驶控制能力严重削弱，仍驾驶机动车在公共道路上行驶，第一次撞击杨某致其死亡后，为逃避法律追究又加速逃离，并以99公里/小时的高速连续冲撞杨某梅、吴某、梁某、冯某等人，致四人死亡、多车毁损，其行为已严重危及不特定多数人的生命财产安全，构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。关于辩护人提出被告人第一次撞击杨某时主观系过失、后续行为是否转化为间接故意须结合辨认能力综合判断的辩护意见，本院认为，被告人系自愿吸食毒品后自陷于精神恍惚状态，依据《中华人民共和国刑法》第十八条第四款所体现的立法精神，自愿吸毒后犯罪不能免除刑事责任，且其明知吸毒后仍驾驶机动车、在第一次撞击后不停车查看反而加速逃离并连续冲撞多人，主观上对危害公共安全的后果持放任态度，具有间接故意，故对辩护人的上述意见不予采纳。被告人严某聪到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；其家属积极赔偿并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。但鉴于本案造成四人死亡、多车毁损的极其严重后果，社会危害性极大，主观恶性深，依法不能适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第三款、第五十七条第一款之规定，判决如下：

被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：贺兰

2021年X月X日

（院印）

书记员：XX